

1514552-22.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2169409/2022 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 25705960 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2169409 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

WAGNER BEZERRA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1514552-22.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514552-22.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2169409/2022 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 25705960 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2169409 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

WAGNER BEZERRA DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA, porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Consta da exordial que, em 22 de junho de 2022, por volta de 21h30min, à Rua Casa da Boa Vista, 10, Cidade Líder, nesta cidade, o acusado estaria trazendo consigo e tendo em depósito, para fins de tráfico, quarenta porções de cocaína, trinta de "maconha" e três de "lança-perfume", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 135/137. A denúncia foi recebida (fls. 105/107), providência ratificada a fls. 151. O réu, regularmente citado e

intimado (fls. 121), ofertou defesa preliminar (fls. 143). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas, sendo, ao final, interrogado o acusado. Em debates, o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno, a DPE, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário, PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano, inexistem nulidades a serem sanadas, eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Os policiais militares Heitor e Otávio relataram ter surpreendido o réu acompanhado de dois homens em um local conhecido pelo comércio de drogas. Com o réu encontraram cento e cinquenta reais. As drogas, inúmeras porções de cocaína e "maconha", bem como algumas de "lança perfume", foram apreendidas perto da roda de uma Kombi que se achava estacionada no local. O réu admitiu que ali estava vendendo drogas. Esclareceu, ainda, que substituiu um amigo que havia se ausentado. Uma das testemunhas abordadas, como informaram os policiais, possuía entorpecente e contou ter comprado a substância de Augusto, fato que, segundo Otávio, foi por ele confirmado na Delegacia de Polícia. Interrogado em juízo, Augusto confessou que no dia dos fatos comercializava drogas para um homem que havia se ausentado. Esclareceu que suas veste possuía porções de "maconha" e cocaína, bem como havia outras porções de entorpecentes perto de uma Kombi. Afirmou que possuía, também, trezentos e vinte reais e que parte desse valor advinha do comércio ali praticado. Diante deste coeso e seguro panorama probatório, tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova testemunha produzida, como explicitado, demonstrou a veracidade dos fatos articulados na exordial acusatória. o réu foi flagrado em localidade conhecida pelo comércio de drogas. Além de possuir cento e cinquenta reais, também mantinha guardadas as porções de entorpecentes que estavam expondo a comércio escondidas perto do pneu de um veículo. Com base nas diretrizes do art. 59 do CP, fixa-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa de pagamento no piso mínimo unitário legal. A confissão não servirá à atenuação da pena em face do arbitramento da pena-base no mínimo patamar abstratamente previsto, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Em face da reincidência - circunstância agravante que reconheço presente uma vez na forma genérica e uma vez na forma específica, com base nas condenações das 3ª e 21ª Varas Criminais desta Capital (fls. 133/134) - é de rigor a exasperação das penas em metade: 7 anos, 6 meses de reclusão 750 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado, consoante prevê a alínea "a" do §2º do art. 33 do CP, com autorização do §3º do mesmo preceito legal, dadas as gravíssimas consequências sociais deste crime, causa de desestruturação social, bem como em razão da previsão do §1º, do art. 2º, da Lei nº 8072/90. Indefiro o direito de apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, às penas de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 750 dias-multa no piso mínimo unitário legal, por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Após o trânsito em julgado, determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Recomende-se o réu onde estiver custodiado. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA